



جا معة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه واصوله

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان:

المفتي والمستفتي عند الأصوليين

إعداد الطالبة : عائشة علي برو

الرقم الجامعي :٣٨٥٠٩

تحت إشراف الدكتور: عبد الرحمن ورطيري

العام الدراسي: ١٤٤٢/٢٠٢١

البسملة



الإستهـــــــلال

{وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾} النحل: ٣٤

الإهداء.

إلى معلم البشرية ومنبع العلم سيدي وقدوتي محمد بن عبد الله الذي أخرج الله تعالى علي يديه الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام .

إلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانية.

إلى الزهرة التي لاتبذل ..نبع الحياة .التي ساندتني ووقفت بجانبي .الى من تعجز الكلمات بوصفها ،جنتي في الدنيا ،إلى أمي العزيزة.

إلي الشمعة والمنارة التي اضاءت لي طريق الحق والعدل والتسامح ،إلى أبي الحنونة الزكية الطاهرة.

إلى شقائق النعمان الذين احتضنوني وزرعوا الورود في طريقي ،إلى إخوتي .

إلى كل من عرفني الفرحة والبهجة ، إلى زملائى وزميلاتي .

إلى أستاذي ومشرفي الوالد المربي فضيلة الدكتور عبد الرحمن ورطيري.

الشكر والتقدير .

قال الله تعالى :﴿قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٞ ٤٠﴾ النمل: ٤٠.

ألحمد لله والشكر له بما منّ علينا به من نعمه الظاهرة والباطنة ،والصلاة والسلام على خير خلقه الأمين محمد وعلى آله الأظهار وأصحابه الغر الميامين.

أشكرالله سبحانه وتعالى على فضله بأن يسر لى إنجاز هذا العمل فله الحمد أولا وأخرا.

ثم أشكر على من ساعدني بإتمام هذا البحث وزودني بالمعلومات اللا زمة فلهم مني جزيل الشكر والتقدير ، وأخص بالذكر أ مي وأبي الذين أشعلوا لي أول شمعة ، إلى عبق طفولتي ،إلى دفء حياتي ، وأريح شبابي فجزاكم الله عني خير الجزاء .

كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذى المشرف سعادة الدكتور عبد الرحمن ورطيري على ما بذله من جهد ووقت لغرض الأشراف على بحثي ومتابعته لي بأرئه القيمة وأفكاره الجميلة فجزاه الله خير الجزاء.

كما أتقدم بخا لص الشكر والتقدير إلى جميع الأساتذة المحترمين في جامعة المستقبل والإدارة الموقرة.

ملخص البحث.

عنوان الرسالة : "المفتي والمستفتي عند الأصولين " .

الدرجة العلمية : البكالوريوس .

تهدف هذه الدراسة التعرف عن المفتي والمسستفتي وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وبيان خطر الإفتاء والحذر منه.

تتكون هذه الدراسة من مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول : تعريف كل من المفتي والمستفتي وأهمية الفتوى .

المبحث الثاني : شروط المفتي وأذابه وصفاته.

المبحث الثالث: شروط المستفتي وصفاته وأذابه.

الخاتمة وتشمل على النتائج والتوصيات .

RESEARCH SUMMURY:

The title of letter : The mufti and the questioner.

degree : bachelor .This massage aims to identify the mufti and questioner gather information related to the topic and indicate the danger of fatwas and warn against it .

This thesis consist an introduction, three chapters and a conclution as follows ;

First topic ;the definition the of both mufti and the questioner and the importance of the fatwa .

The second topic ; the conditions of the muft ,his attributes and his dissolution .

The third topic ; the conditions of the questioner his etiquette and his attributes . conclusion and includes findings and recommendations.

المقدمة.

ألحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد.

فإن منصب الإفتاء منصب خطير فهو منصب تولاه الله تعالى بنفسه ، قال تعالى :﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴿١٢٧﴾﴾ النساء:١٢٧

والمفتي يقوم بعمل الأنبياء ، قال الله تعالى على نبيه :"إنما أنت نذير ".

والفتوى فرض كفاية على الأمة ،إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين .

و منصب الإفتاء عظيم الشأن رفيع المر تبة ،كثير الفضل ، لأن المفتي وارث الأنبياء ، يبيّن الأحكام ، ويقطع الخصام ، ويوضح الحلال من الحرام .

والإستفتاء ضرورة دينية يتحقق به الإمتثال لأحكام الله عز وجل ، وبه يعرف العامي مراد الله تبارك تعالى في كتابه ، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ، لهذا فإن الإستفتاء مشروع ، بل المكلف مأمور بطلب الإجابة عما يشكل عليه من أموردينه ودنياه .

ولأهمية هذا الموضوع كان الإستفتاء من أهم المواضيع التي يجب على الناس إدراكها وخا صة المرتبطين بالعلم الشرعي لأن الاستفتاء أصبح يحكمه عدة عوامل تحعل الفتوى وتطبيقها على الواقع قي أقطار شتى واختلاف المفتين وبرامج الإفتاء مواضيع مهمة لابد من الإحاضة بها والإهتمام بها .

سبب إختيار الموضوع .

أولا : زيادة معرفتي وتقوية علمي والرغبة إليّ إلى معرفة أكثر عن الإفتاء.

ثانيا: جهل الناس من صفات وأذاب المفتين.

ثالثا : بيان أهمية المفتي وحاجة الناس إليه .

مشكلة البحث .

أولا: جهل كثير من المجتمع عمن يصلح للإفتاء .

ثانيا : جهل الناس عن خطر الإفتاء.

أهمية البحث .

أولا: تعد الفتوى في المجتمع المسلم إحدى الحاجات المهمة والضرورية لدى الفرد والمجتمع إذ أنها ركيزة أساسية في إرشاد الفرد إلى الطريق القويم في أمور دينه ودنياه.

ثانيا : يتكرر الوعيد الشديد على العلماء أن لا يحرفوا ويكتموا العلم وأن يتقوا الله في الناس.

أهداف الدراسة .

أولا : التعرف عن المفتي والمستفتي وجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع.

ثانيا : التعرف عمن يصلح للإفتاء دون غيره.

ثالثا : بيان خطر الإفتاء والحذر منه.

أسئلة البحث .

يحاول هذا البحث أن يجيب عن بعض الأسئلة أهمها ما يلي :

ماهو تعريف المفتي والمستفتي ؟

ما هو شرف الفتوى وخطره ؟

ماهو شروط وصفات المفتي ؟ وماهو أحكام المفتين ؟

ماهي شروط وأذاب المستفتي ؟

حدود البحث .

موضوعيا:سأقتصر حدود هذا البحث عن المفتي والمستفتي عند الأصوليين.

مكانيا: يعد البحث من قبل الجامعة المستقبل كلية الشريعة والقانون في قاريسا – كينيا

زمانيا: يقع هذا البحث في عام ٢٠٢١م/١٤٤٢هـ.

منهج البحث .

يستخدم الباحث في هذا المبحث المنهج الوصفي مستخدما آليه لإستقراء والإستنباط .

وسأسلك في هذا المبحث ما يلي:

-الإقتصار على المذاهب الأربعة .

-عزو الأيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الأية.

-أخرج الأحاديث النبوية.

-أقوم بذكر الأقوال مع عزو كل قول إلى قائله .

أقوم بعمل فهارس للبحث تشمل :

-فهرس الأيات .

-فهرس الأحاديث .

-فهرس الأعلام .

-فهرس المصادر والمراجع.

هيكل البحث .

يتكون هذا البحث من مقدمة ،وثلاث مباحث، وخاتمة وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول :تعريف كل من المفتي والمستفتي وأهمية الفتوى وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول : تعريف المفتي والمستفتي.

المطلب الثاني : أهمية الفتوى .

المطلب الثالث : خطر الفتوى.

المبحث الثاني : شروط المفتي وأذابه وصفاته وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول :شروط وصفات المفتي .

المطلب الثاني : أحكام المفتين .

المطلب الثالث : كيفية الفتوى وأذابها .

المبحث الثالث :شروط المستفتي وصفاته وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول : شروط وصفات المستفتي .

المطلب الثاني أحكام واذاب المستفتي .

الخاتمة وتشمل على :

النتائج ،التوصيات والفهارس.

المبحث الأول : تعريف الفتوى والمفتي والمستفتي وأهمية الفتوى وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول : تعريف الفتوى والمفتي والمستفتي.

المطلب الثاني : أهمية الفتوى .

المطلب الثالث : خطر الفتوى .

المطلب الأول : تعريف الفتوى والمفتي والمستفتي.

تعريف الفتوى لغة واصطلاحًا:

الفتوى لغة:

قال ابن منظور: "أفتاه في الأمر أبان له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء ... يقال: أفتيت فلانًا رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها ... يقال: أفتاه في المسألة إذا أجابه ... والفتيا والفُتْوى والفَتْوى: ما أفتى به الفقيه، الفتح في الفتوى لأهل المدينة[١] ... قال ابن سيدة: وإنما قضينا على ألف أفتى بالياء لكثرة ف ت ي، وقلة ف ت و ... "[٢].

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴿١٢٧﴾﴾ النساء:١٢٧

قال عبد الحق بن عطية: "أي يبين لكم حكم ما سألتم"[٣].

"ومما تقدم نعلم أن الاستفتاء في اللغة يعني السؤال عن أمر أو عن حكم مسألة، وهذا السائل يسمى المستفتي، والمسئول الذي يجيب: هو المفتي، وقيامه بالجواب هو الإفتاء، وما يجيب به هو الفتوى، فالإفتاء يتضمن وجود المستفتي والمفتي والإفتاء نفسه والفتوى"[٤].

---

(١) مواهب الجليل للخطاب ٣٢/١.

(٢) لسان العرب : "١٤٨،١٤٧/١٥ "مادة فتا "

(٣) المحرر الوجيز :٢٦٧/٤

الإفتاء إصطلاحا:

قال الدكتور عبد الكريم زيدان: "والمعنى الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة وما تتضمنه من وجود مستفتٍ ومفتٍ وإفتاء وفتوى، ولكن بقيد واحد هو أن المسألة التي وقع السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الشرعية، وأن حكمها المراد معرفته هو حكم شرعي [٥].

تعريف المفتي لغة : من يجيب على كل ما أشكل من الأمور الدينية[٦] .

وفي إصطلاح الشرعي : عرف العلماء المفتي بتعاريف عدة:

قال الشاطبي: "المفتي هو القائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ... ".:[٧]

وقال ابن حمدان: "المفتي: هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله. وقيل: هو المخبر عن الله بحكمه. وقيل: هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه "[٨].

وقال ابن القيم: "المفتي هو المخبر عن حكم الله غير منفذ"[٩].

وقال ابن الصلاح: " ... ولذلك قيل في الفتوى: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى"[١٠].

المستفتي عند الأصوليين : من يسأل علي ما أشكل عليه من الأمور الدينية للمفتي .

---

(٤) أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان : ١٣٠

(٥) اصول العوة للدكتور عبد الكريم زيدان : ١٣٠

(٦) لسان العرب ص ١٤٨

(٧) الموافقات للشاطبي٤/٢٤٤

(٨)صفة الفتوى ٤٤

(٩) إعلام الموقعين٤/٢٢٤

(١٠) أدب المفتي ٧٢

المطلب الثاني :أهمية الفتوى :

الفتوى أمرها عظيم لأنها إخبار عن الله جل وعلا أنه أحلّ كذا وحرّم كذا فذلك لا يجوز للإنسان أن يفتي إلّا عند الحاجة إذا احتيج إليه كان عنده علم يستطيع أن يجيب، وأن لّايفتي إلّاما عنده علم،ما رواه أبو داود السجستان، وأبو عيسى الترمذي:، وأبو عبد الله ابن ماجه القزويني في كتبهم المعتمدة في "السنن" من حديث أبي الدرداء٥، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن العلماء ورثة الأنبياء" (١١).

فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة، وما هم بصدده من أمر الفتوى، يوضح تحققهم بذلك للمستوضح، ولذلك قيل في الفتيا: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى.

عن محمد بن المنكدر:، قال: "إن العالم بين الله، وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم"(١٢).

و هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السابقين، والخالفين، وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة، واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدفع بالجواب، أو يقول: لا أدري، أو يؤخر الجواب إلى حين يدري.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "أدركت عشرين ومائة من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى

---

(١١) رواه أحمد في المسند: ٥/ ١٩٦، وأبو داود في العلم، باب الحث على طلب العلم حديث رقم: "٣٦٤١، ٣٦٤٢"، والترمذي في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم "٢٦٨٣، ٢٦٨٤"، وابن ماجه في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم، "٢٢٣"، والدارمي في السنن: ١/ ٩٨، وابن حبان كما في موارد الظمآن: ٤٨ حديث رقم "٨٨"، وانظر المقاصد الحسنة: ٢٨٦، كشف الخفاء: ٢/ ٦٤. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ١/ ١٦٠, "وشاهده في القرآن قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ١/ ٣٤.

(١٢) الفقيه والمتفقه ١٦٨/٢

الأول". وفي رواية: "ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا"[١٣].

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون"[١٤].

وعن أبي حصين الأسدي أنه قال: "إن أحدكم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر "بن الخطاب" رضي الله عنه٥ لجمع لها أهل بدر:"[١٥].

وروى مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الحافظ أبوعمر ابن عبد البرالأندلسي, عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: "أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك؟

فقال القاسم: "لا تنظر إلى طول لحيتي، وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه".

فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: "يابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم".

فقال القاسم: "والله لأن يقطع لساني أحب إليَّ من أن أتكلم بما لا علم لي به"[١٦].

---

[١٣] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٦/ ١١٠، والدارمي في السنن: ١/ ٥٣، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ١/ ١٧٧ وعزاه للبراء, و٢/ ١٦٣ وعزاه لعبد الرحمن بن أبي ليلى. شرح السنة للبغوي ١/ ٤٠٥، وأخرجه ابن المبارك في الزهد: ١٩، وابن حمدان في صفة الفتوى:٧، وابن القيم في إعلام الموقعين: "٤/ ٢١٨-٢١٩"، والسيوطي في "آداب الفتيا". الورقة: "٢١ب".

[١٤] جامع بيان العلم: "١/ ١٧٧، ٢/ ١٦٥" الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٩٨، الدارمي المقدمة: ٢١، شرح السنة للبغوي: ١/ ٣٠٦، صفة الفتوى: ٧، وانظر مجمع الزوائد: ١/ ١٨٣, الجامع لابن أبي زيد القيرواني: ١٥١، آداب الفتيا للسيوطي: "٢٢ب-٢٣أ".

[١٥] الكنز: ٥/ ٢٤١، شرح السنة للبغوي: ١/ ٣٠٥، صفة الفتوى٧، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٤١٦.

[١٦] جامع بيان العلم وفضله: ٢/ ٥٣، صفة الفتوى والمفتي: "٧-٨" إعلام الموقعين: ٤/ ٢١٩.

وروى أبو عمر عن سفيان بن عيينة، وسحنون بن سعيد. قالا: "أجسر "الناس" على الفتيا أقلهم علمًا"[١٧].

[١٧] جامع بيان العلم وفضله: ٢/ ٥٥، صفة الفتوى والمفتي: ٨.

المطلب الثالث : خطر الفتوى :

الفتوى خطرها عظيم ، قال تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾﴾

النحل: ٦١١

قال الشافعي (ليس لأحد أن يقول في شيءحلال ولا حرام إلا من جهة العلم ، وجهة العلم ما نص في الكتاب ، أو في السنة ، أو في الإجماع ،أو القياس على هذه الأصول ، وما في معناها ، قال تعالى : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾﴾ يونس: 95-٦٠.

(وقد أنكر الله تعا لى على من حرم ما أحل الله ، أوأحل ما حرم ،بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ،ولا دليل عليها ، ثم تو عدهم على ذلك يوم القيامة .)[١٨].

وفي هذا العصر تساهل الناس في تلقي الفتوى ،فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية مفت أو أكثر، والقنوات الفضائية صار لها مفت أو أكثر ، وكذلك الجرائد والمجلات التي تنشر الفسق والفجور لها مفت ، والذين يفتون المثقفون ، والأطباء ، والصحفيون ، والمهندسون وغيرهم من الجهال [١٩].

روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله لايقبض العلم إنتزاعا ينتزعه من العباد ، حتى إذا لم يبق عالما ، إتخذ الناس رؤوساجهالا ، فسألوا فأفتو بغير علم ، فضلوا وأضلوا)[٢٠].

---

(١٨) تفسير إبن كثير ٧/٣٧٣

(١٩) الفتوى بين مطابقة الشرع ، ومسايرة الأهواء ، للشيخ صالح آل الشيخ ص ٩

(٢٠) صحيح البخاري رقم ١٠٠ وصحيح مسلم رقم ٢٦٧٣

ولذلك كان السلف يكرهون الجرأة على الفتياوالحرص عليها والمسارعة إليها ، والإكثار منها ،قال عبد الرحمن بن أبي ليلي:(أدركت عشرين ومائة من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول"[٢١].

قال الإمام أحمد :(من عرض نفسه للفتيا ، فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ إليها الضرورة ، قيل له فأيما أفضل الكلام أو السكوت ؟ قال : الإمساك احب إلي ، قيل له : فإذا كانت الضرورة ؟فجعل يقول :الضرورة الضرورة ، وقال : الإمساك أسلم له .

وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه ، وأنه موقوف ، ومسؤول عن ذلك ، وكان الإمام مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار ، ((وجاءه رجل مسافر فسأله عن أربعين مسألة ، فأجابه عن خمس مسائل ، وقال عن البقية : "لا أدري "، فقال الرجل ": جئتك من كذا وكذا ، وتقول :"لا أدري "،قال : نعم ، اركب راحلتك ، وقل للناس :سألت مالكا؟ وقال : "لاأدري "))[٢٢].وقال بعض العلماء لبعض المفتين : إذا سئلت عن مسألة ، فلا يكن همك تخليص السائل ، ولكن تخليص نفسك أولا .[٢٣]وقد قال سبحانه تعالى ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾﴾ يوسف: ٨٠١ أي على علم .

وأخبر الله أيضاأن الفتوى بغير علم مما يأمر به الشيطان ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾﴾ ال بقرة:861-٩٦١

---

[٢١] السنن الدارمي: ١/ ٥٣، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/١٦٣

(٢٢) سير أعلام النبوة ٨/٧٧

(٢٣) ذم المال والجاه ، للحافظ إبن رجب الحنبلي ص٣٨

ا **لمبحث الثاني : شروط المفتي وأذابه وصفاته** وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول :شروط وصفات المفتي .

المطلب الثاني : أحكام المفتين .

المطلب الثالث : كيفية الفتوى وأذابها

المطلب الأول : شروط وصفات المفتي :

أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح "للإعتماد"، وإن كان من أهل الاجتهاد.

ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظًا.(٢٤)

قال إبن حمدان :أما إشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع .

أما الفاسق فعند الحنفية يصلح مفتيًا؛ لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ.(٢٥) وقال ابن حمدان: "ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه، ولا يسأله غيره". (٢٦)

ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين، مستقل، وغير مستقل.

القسم الأول: المفتي المستقل.

وشرطه: أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما التحق بها على التفصيل. عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه(٢٧)،عارفًا من علم القرآن (٢٨)، وعلم الحديث(٢٩)، وعلم الناسخ.

---

(٢٤) أدب المفتي والمستفتي لعثمان ابن الصلاح ص ٨٦

(٢٥) انظر مجمع الأنهرلعبد الرحمن المدعو : ٢/ ١٤٥.

(٢٦) وانظر المجموع: ١/ ٧٠.

(٢٧) انظر البرهان للإمام الجويني: "٢/ ١٣٣٠-١٣٣٢"، الملل والنحل للشهرستاني: "١/ ٢٠٠، ٢٠١"، الغياثي: ٤٠١، إرشاد الفحول: ٢٥٢، المنخول: "٤٦٣، ٤٦٤" المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، الجزء الثاني القسم الثالث: ٣٦، اللمع: ١٢٧، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠.

(٢٨) انظر الرسالة للإمام الشافعي: ٤٦، الغيائي: ٤٠٠، ١ المستصفى للإمام الغزالي: ٢/ ٣٥٠، المحصول: "٢/ ٣/ ٣٣"، اللمع: ١٢٧، إرشاد الفحول: ٢٥٢، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٩٣، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٤، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠.

(٢٩) المستصفى: ٢/ ٣٥١، الغياثي: ٤٠٠، المحصول للرازي: "٢/ ٣/ ٣٣", إرشاد الفحول: ٢٥١، المسودة: ٥١٦.

والمنسوخ،[٣٠] وعلمي النحو[٣١] واللغة،[٣٢] واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه، ضابطًا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.

فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، [٣٣]ولن يكون إلا مجتهدًا مستقلا.

والمجتهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد.

قال الإمام ابن القيم : "ولا ينافي في اجتهاده تقليده لغيره أحيانًا، فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، "[٣٤] وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في موضع من الحج: "قلته تقليدًا لعطاء". [٣٥]

وقال الإمام أبو المعالي ابن الجويني عن صفات المفتي، " إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على يسر من غير معاناة تعلم."[٣٦]

---

[٣٠] ١ الغياثي: ٤٠٠ المحصول: ٢/ ٣/ ٣٥، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٥، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٩٣، اللمع: ١٢٧, المنخول: ٤٦٤.

[٣١] المستصفى: ٢/ ٣٥١، الغياثي: ٤٠٠، المحصول: ٢/ ٣/ ٣٥، المنخول من تعليقات الأصول للغزالي: "٤٦٣، ٤٦٤", الموافقات للشاطبي: "٤/ ٥٩، ٦٢"، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠، الابتهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٢٥٥، اللمع: ١٢٧.

[٣٢] في المجموع: ١/ ٧٦ حيث نقل نص كلام ابن الصلاح: "والتصريف".

[٣٣] أنظر ابن الصلاح في المجموع: ١/ ٧٦، "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" للسيوطي –تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد: "ص٣٦ و٩٤"– تعريف المجتهد المطلق عن ابن الصلاح وسمى الكتاب "أدب الفتيا".

[٣٤] أنظرإعلام الموقعين: ٤/ ٢١٢

[٣٥] وانظر "حجة الله البالغة" لولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي: ١/ ٣٣٠.

[٣٦] كتاب الغياثي غياث الأمم في التباث الظلم, لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني "ت٤٧٨هـ"، والرسالة للشافعي "ص٥٠٩"، المنخول: ٤٦٤.

هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟

حكى أبو إسحاق، وأبو منصور فيه اختلافًا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعًا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب.(٣٧)

و يشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، أما المفتي في باب خاص من العلم، نحو علم المناسك، أو علم الفرائض، أو غيرهما، فلا يشترط فيه جميع ذلك، ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض فمن عرف القياس وطرقه وليس عالمِا بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث, ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها، وإن لم يكن عالمِا بأحاديث النكاح، ولا عارفًا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه.

قطع بجواز هذا الغزالي، وابن برهان، وغيرهما. ومنهم من منع من ذلك مطلقًا, وأجازه أبو نصر بن الصباغ، غير أنه خصصه بباب المواريث. قال: لأن الفرائض لا تنبني على غيرها من الأحكام، فأما ما عداها من الأحكام فبعضه مرتبط ببعض.والأصح أن ذلك لا يختص بباب المواريث .(٣٨)

واختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد وعدم جوازه إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول : رأى جمهور علماء أهل السنة والمعتزلة إلى جوازه، وكذا الشيعة الإمامية.(٣٩)

المذهب الثاني: المنع من التجزئة؛ وهو المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والإمام

---

(٣٧) المجموع: ١/ ٧٧، وانظر: "الرد على من ... " للسيوطي: "١٨١-١٨٢".

(٣٨) أدب المفتي والمستفتي ص ٩١

(٣٩) انظر المستصفى للغزالي: "٢/ ٣٥٣-٣٥٤"، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: "٤/ ٢٢٠-٢٢١", المحصول للرازي: "٢/ ٣/ ٣٧-٣٨"، جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٦, والمجموع للنووي: ٧٦٨ فما بعدها، ومسلَّم الثبوت: ٢/ ٣٦٤، وإرشاد الفحول: ٢٢٥، التحرير لابن الهمام وشرحه تيسير التحرير للعلامة محمد أمين: ٤/ ١٩١, والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي البصري "ت٤٣٦هـ": ٢/ ٩٢٩ حيث ذكر آراء المعتزلة, وتهذيب الوصول إلى علم الأصول للحلي: ١٠٠ حيث ذكر آراء الشيعة الإمامية، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ٢٠/ ٢٠٤.

الشوكاني، وملاخسرو من الحنفية، والعلامة الفناري.[٤٠]

المذهب الثالث: جواز الاجتهاد في مسائل الميراث وحدها: ومن أصحاب هذا المذهب ابن الصباغ من الشافعية.[٤١]

ومذهب تجزيء الاجتهاد هو مذهب أكثر العلماء نص عليه الغزالي، والرازي والرافعي من الشافعية، وصححه ابن الصلاح والنووي، وابن السبكي، واختاره ابن دقيق العيد، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية.[٤٢]

القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل، ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق، والمجتهد المستقل، وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أحوال أربع:

الحالة الأولى: أن لا يكون مقلدًا "لإمامه"، لا في المذهب ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل، وإنما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد، ودعا إلى سبيله.

الحالة الثانية: أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده[٤٣]، ومن شأنه أن يكون عالمًا بالفقه، خبيرًا بأصول الفقه، عارفًا بأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط

---

[٤٠] انظر: "المرآة" لملاخسرو: "٢/ ٤٦٧-٤٦٨"، و"إرشاد الفحول" للشوكاني: "٢٢٤-٢٢٥"، و"فصول البدائع" للفناري: ٢/ ٤٢٥، "مسلم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٤.

[٤١] انظر "المجموع": ١/ ٧٧ و"إعلام الموقعين" لابن القيم: ٤/ ٢١٦.

[٤٢] انظر: المستصفى: ٢/ ٢٥٣، نهاية السول للأسنوي بهامش التقرير: ٣/ ٢٩٣، المجموع للنووي: ١/ ٧٧، وإرشاد الفحول: ٢٥٥، الأحكام لابن حزم: "٥/ ٦٩٤-٦٩٥"، جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٢٤٥، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢

[٤٣] إعلام الموقعين: "٤/ ٢١٣، "الرد على من أخلد إلى الأرض" للسيوطي: ٩٦، مغني المحتاج: ٤/ ٣٧٧.

قيمًا بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده، ولا يعرى عن شوب من التقليد له، لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل. مثل أن يخل بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية، وكثيرًا ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيد. ويتخذ نصوص إمامه أصولًا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع، وربما مر به الحكم وقد ذكره إمامه ى بدليله، فيكتفي بذلك "فيه" ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض؟ ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل، وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب.

الحالثة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، وبنصرته، يصور، ويحرر، ويمهد، ويقرر، ويزيف، ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك، إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه لم يرتضي في التخريج والاستنباط كارتياضهم، وإما لكونه غير متبحر في علم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أداته، على أطراف من قواعد أصول الفقه، وإما لكونه مقصرًا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق.

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله، وفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها، غير أن عنده ضعفًا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم، وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه، فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك، جاز له إلحاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه(٤٤).

(٤٤) أدب المفتي والمستفتي ص ٩٩ .

المطلب الثاني : أحكام المفتين .

١-لا يشترط في المفتي الحرية، والذكورة، كما في الراوي، وينبغي أن يكون كالراوي أيضًا في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر النفع، ودفع الضرر، لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص. فكان في ذلك كالراوي، لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف، القاضي.

ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى، أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا [٤٥].

٢-لا تصح فتيا الفاسق، وإن كان مجتهدًا مستقلا، غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره.

وأما المستور: وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنية ففي وجه لا تجوز فتياه كالشهادة، والأظهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة تعسر معرفتها على غير الحكام ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين.

٣-من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو فيها كغيره. وعن أبي بكر ابن المنذر أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام القضاء فيه، كمسائل الطهارة، والعبادات. وقال: قال شريح: "أنا أقضي ولا أفتي" [٤٦].

و في بعض "تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني": أن له أن يفتي في العبادات، وما لا يتعلق به الحكم. وأما فتياه في الأحكام ففيه جوابان:

أحدهما: ليس له أن يفتي فيهما، لأن لكلام الناس عليه مجالا، ولأحد الخصمين عليه مقالا.

والثاني: له ذلك، لأنه أهل لذلك.[٤٧]

---

[٤٥]) أدب المفتي والمستفتي ص ١٠٧

[٤٦]) طبقات ابن سعد: ٦/ ١٣٨، المجموع: ١/ ٧٦، صفة الفتوى: ٢٩.

[٤٧]) نقل الإمام النووي هذه الفقرة عن ابن الصلاح في المجموع: ١/ ٧٦، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٢١.

٤- إذا استفتي المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإن كان في الناحية غيره، فإن حضر هو وغيره واستفتيا معًا فالجواب عليهما على الكفاية وإن لم يحضر غيره فعند الحليمي: تعين عليه بسؤاله جوابه، وليس له أن يحيله على غيره.

والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك، وقد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال:

"أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول".

وإذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته[٤٨].

" ... جاء رجل يومًا إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن"، والآثار في ذلك كثيرة. [٤٩]

٥-- إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، نظرت فإن أعلم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول بعد لم يجز له العمل به، وكذلك لو نكح بفتواه أو استمر على نكاح, ثم رجع لزمه مفارقتها. كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، فإنه يتحول، وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه، فإن كان خالفًا لدليل قاطع لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل الاجتهاد لم يلزمه نقضه[٥٠].

---

[٤٨]) صفة الفتوى: ٣٠، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٢١.

[٤٩]) انظر سنن الدارمي: "١/ ٥٠-٥١".

[٥٠]) انظر صفة الفتوى والمفتي: "٣٠-٣١", إعلام الموقعين: ٤/ ٢٤٤ وللاطلاع على الآراء في نقض الاجتهاد راجع: المستصفى: ٢/ ٣٨٢، المحصول: "٢/ ٣/ ٩١٩٠"، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠٣، شرح مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٠، وفصول البدائع: ٢/ ٤٢٨، شرح جمع الجوامع بحاشية البناني: ٢/ ٣٩١، المدخل لمذهب الإمام أحمد: ١٩٠، تيسير التحرير: ٤/ ٣٤".

٦- إذا عمل المستفتي بفتيا المفتي في إتلاف، ثم بان خطأه، وأنه خالف فيها القاطع، فعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: أنه يضمن إن كان أهلًا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر[٥١].

٧- لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي. وذلك قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولئن يبطئ ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل.

فإن تقدمت معرفته بما سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال بالجواب فلا بأس عليه، وعلى مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضين من هذا القبيل.

وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو الكراهة، والتمسك بالشبه طلبًا "للترخيص" على من يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره، ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه، ونسأل الله تعالى العافية والعفو.

وأما إذا صح قصده، فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها. ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك وتعالى لأيوب صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، لما حلف ليضربن امرأته مائة:﴿وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ ٤٤﴾ ص: ٤٤

وورد عن إبن عباس أنه قال : (لايجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء)[٥٢].

وروي عن عطاء :(أنها لأيوب خاصة.) وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك.[٥٣]

---

[٥١]) أدب المفتي والمستفتي ص ١١١.

[٥٢]) أنظر الدر المنثور: ٥/ ٣١٧.

ورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد".[٥٤]

٨- ليس له أن يفتي في كل حالة تغير خلقه، وتشغل قلبه، وتمنعه من التثبت والتأمل، كحالة الغضب "أو الجوع"، أو العطش، أو الحزن، أو الفرح الغالب، أو النعاس، أو الملالة، أو المرض، أو الحر المزعج، أو البرد المؤلم، أو مدافعة الأخبثين، وهو أعلم بنفسه، فمهما أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال أمسك عن الفتيا، فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب، صحت فتياه، وإن خاطر بها[٥٥].

المطلب الثالث: كيفية الفتوى وأذابها .

*يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مُزيحًا للإشكال، ثم له أن يجيب شفاهًا باللسان، وإذا لم يعلم لسان المستفتي أجزأت ترجمة الواحد لأن طريقه الخبر، وله أن يجيب بالكتابة مع ما في الفتوى من الرقاع من الحظر، وكان القاضي أبو حامد المروروذي كثير الهرب من الفتوى في الرقاع.

قال أبو القاسم الصيمري: وليس من الأدب للمفتي أن يكون السؤال بخطه، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع.

---

[٥٣]) أنظر الأحكام: ٢/ ٢١٠، وقال سفيان الثوري في تفسيره: ٢٥٩: "لم يجعل لأحد بعد"، وانظر أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي: "٤/ ١٦٥١-١٦٥٢".

[٥٤]) جامع بيان العلم: ٢/ ٤٤، المجموع: ١/ ٨١، صفة الفتوى: ٣٢.

[٥٥]) المجموع: ١/ ٨٢، صفة الفتوى: ٣٤، وانظر إعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٧.

و عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله: أنه كان قد يكتب للمستفتي السؤال على ورق من عنده, ثم يكتب الجواب [٥٦].

* إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب[٥٧]، فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه، وهذا أولى وأسلم، وكثيرًا ما نتحراه نحن ونفعله، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنها الواقع للسائل، ولكن يقول: هذا إذا كان كذا وكذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه، ويذكر حكم كل قسم، وهذا قد كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية، وقال: هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور، إذ أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل، ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه، وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك كان مدفوعًا إلى التفصيل، فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها [٥٨].

*إذا كان المستفتي بعيد الفهم، فينبغي للمفتي أن يكون رفيقًا به صبورًا عليه، حسن التأني في التفهم منه. والتفهيم له حسن الإقبال عليه، لا سيما إذا كان ضعيف الحال، محتسبًا أجر ذلك فإنه جزيل[٥٩].

* يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته، لما في ذلك من البركة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله عنهم.

اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لا يحسن إبداؤه، أو ما لعل السائل يؤثر ستره، أو في إشاعته مفسدة لبعض الناس، فينفرد هو بقراءتها وجوابها[٦٠].

---

[٥٦]) المجموع: ١/ ٨٤، صفة المفتي: ٥٧.

[٥٧]) إعلام الموقعين: "٤/ ١٨٧-١٩٤".

[٥٨]) المجموع: ١/ ٨٤، صفة الفتوى: ٥٧.

[٥٩]) أدب المفتي والمستفتي ص ١٣٥.

* ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي،ولا بالغليظ الجافي، وكذلك يتوسط في سطوره بين توسيعها وتضييقها وتكون عبارته واضحة صحيحة بحيث يفهمها العامة، ولا تزدريها الخاصة، واستحب بعضهم أن لا تتفاوت أقلامه، ولا يختلف خطه خوفًا من التزوير عليه، وكيلا يشتبه خطه.

قال الصيمري: وقل ما وجد التزوير على المفتي، وذلك أن الله تعالى حرس أمر الدين[٦١].

وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفًا من أن يكون قد أخل بشيء منه[٦٢].

*إذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فيها، فالعادة جارية قديمًا وحديثًا بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة؛ لأن ذلك أمكن له، ولو كتب في غيرها فلا عيب عليه، إلا أن يرتفع إلى أعلاها ترفعًا، ولا سيما فوق البسملة.

وفيما وجدناه عن أبي القاسم الصيمري: أن كثيرًا من الفقهاء يبدأ في فتواه بأن يقول: الجواب وبالله التوفيق. وحذف ذلك آخرون. قال: ولو عمل فيما طال من المسائل وحذف فيما سوى ذلك لكان وجهًا، ولكن لا يدع أن يختم جوابه بأن يقول: وبالله التوفيق، أو والله الموفق، أو والله أعلم.

قال: وكان بعض السلف إذا أفتى يقول: "إن كان هذا صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني قال: وهذا معنى كره في هذا الزمان لأن إضعاف نفس السائل، وإدخال قلبه الشك في الجواب.

قال: وليس يقبح منه أن يقول: الجواب عندنا، أو الذي عندنا، أو يقول: الذي نراه، كذا سوكذا، لأنه من جملة أصحابه وأرباب مقالته[٦٣].

---

[٦٠]) المجموع: ١/ ٨٥، صفة الفتوى: ٥٨.انظر الفقيه والمتفقه: "٢/ ١٨٤-١٨٦".

[٦١]) المجموع: "١/ ٨٥-٨٦".

[٦٢]) المجموع: "١/ ٨٥-٨٦"، صفة الفتوى: ٥٩.

[٦٣]) المجموع: ١/ ٨٦، صفة الفتوى: ٥٩.

*روي عن مكحول ومالك رضي الله عنهما: أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: "لا حول ولا قوة إلا بالله"[٦٤].

وهذا مستحب للمفتي مع غيره، فليقل إذا أراد الإفتاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ﴿قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾﴾ ال بقرة:٢٣

﴿فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ ﴿٧٩﴾﴾ ٩٧

﴿قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾﴾ ﴿وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ﴿٢٦﴾﴾ ﴿وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ﴿٢٧﴾﴾ ﴿يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى ﴿٢٨﴾﴾ طه :52- ٨٢

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم، وحنانيك اللهم، اللهم لا تَنسني ولا تُنسني، الحمد لله أفضل الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين، والصالحين، اللهم وفقني واهدني وسددني، واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ والحرمان آمين.

فإن لم يأت بذلك عند كل فتوى، فليأت به عند أول فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه مضيفًا إليه قراءة الفاتحة وآية الكرسي، وما تيسر، فإن من ثابر على ذلك كان حقيقًا بأن يكون موفقًا في فتاويه[٦٥].

*يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق، كما يفعله القاضي عند اجتماع الخصوم، وذلك فيما يجب عليه فيه الإفتاء، وعند التساوي، أو الجهل بالسابق يقدم بالقرعة، والصحيح أنه يجوز له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره تخلفه عن رفقته[٦٦] على من

---

[٦٤]) طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٤، المجموع: ١/ ٧٦، صفة الفتوى: ٦٠، إعلام الموقعين: "٤/ ٢٥٧، ٢٥٨".

[٦٥٦٥]) المجموع: ١/ ٨٦، صفة الفتوى: "٥٩-٦٠".

[٦٦]) المجموع: ١/ ٨٩

سبقهما، إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر. كبير فيعود بالتقديم إلى السبق أو القرعة، ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتيا واحدة[٦٧].

* ليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه، ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها: أن يكتب في جوابه ما هو له، ويسكت عما هو عليه.

وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوي والبينات بذكر وجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا، أو بينة كذا وكذا؟ لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع[٦٨].

[٦٧]) المجموع: ١/ ٨٩، صفة الفتوى: ٦٧.

[٦٨]) صفة الفتوى: ٦٧

المبحث الثالث :شروط المستفتي وصفاته وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول : شروط وصفات المستفتي .

المطلب الثاني : أحكام وأذاب المستفتي.

المطلب الأول : شروط وصفات االمستفتي .

أما صفاته : فكل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتيه[٦٩].

وحدُّ التقليد : قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه، ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها[٧٠].

يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى .

وقال بعض المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس .

والصحيح هو الأول لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته .

ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته .

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله " يقبل في أهليته خبر العدل الواحد "[٧١]

أما شروطه :

- السؤال بصدق : أن المستفتي يجب أن يسأل بصدق بمعنى أن يكون سؤاله صادقا

---

[٦٩]) انظر: البرهان: ٢/ ١٣٥٧، الفقرة "١٥٤٥" اللمع: ١٢٥، الإحكام للآمدي: "٤/ ٢٩٧"، المستصفى: ٢/ ٣٨٧ المنخول: ٤٧٢، مختصر ابن الحاجب" ٣٠٥، التحرير: ٤/ ٢٤١، مسلم الثبوت: ٢/ ٤٠٠، إرشاد الفحول: ٢٤٧.

[٧٠]) المجموع: ١/ ٩٤، صفة الفتوى: ٦٨.

[٧١]) أذاب الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٧١-٧٢

واضحا ،وأن لا يكون قصده الإحراج .

- عدم التردد بين المفتين .

عدم الإكثار من السؤال والتوسع في الفتوى فقد قال الله سبحانه وتعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ١٠١﴾ المائدة: ١٠١

- "وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال ".

كثرة السؤال يعني كون الإنسان يطرد وراء التفاصيل تفاصيل التفاصيل ويسأل عن كل شيء.

- عدم الطعن في فتاوي العلماء :فالطعن في أهل العلم والفضل مزلة خطيرة العاقبة، والحكم بالابتداع على أحد منهم دون وجهحق مهلكة ماحقة.

المطلب الثاني : أحكام وأذاب المستفتي.

" الأولى"اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟ وليس هذا الخلاف على الإطلاق، فإنه يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم، بمجرد ذلك[٧٢]. ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى، وعند بعض المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك والتواتر، لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التبليس. ويجوز له أيضًا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها، [٧٣]لا بأهليته لها.

وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره:" أنه يقبل فيه خبر العدل الواحد"[٧٤].

وينبغي أن يشترط فيه: أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة، لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك إذا عرف هذا.

فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم، والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟

فهذا فيه وجهان:

"أحدهما": أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقط الاجتهاد عن العامي.

---

[٧٢]) انظر: الفقيه والمتفقه: "٢/ ١٧٧-١٧٨".

[٧٣]) في صفة الفتوى: ٦٨ "إلا".

[٧٤]) اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: ١٢٨.

"والثاني": يجب عليه ذلك، وهو قول ابن سريج، واختيار القفال المروزي، والصحيح عند صاحبه القاضي حسين، لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه.

والأول أصح، وهو الظاهر من حال الأولين، ولكن متى ما اطلع على الأوثق منهما، فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين، وأوثق الراويين، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين، والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، قلد الأعلم على الأصح[٧٥].

"الثانية": في جواز تقليد الميت وجهان:

"أحدهما": لا يجوز لأن أهليته زالت بموته، فهو كما لو فسق.

"ثانيهما":يجوز العمل به .

والصحيح الذي عليه العمل الجواز، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، وموت الشاهد قبل الحكم "لا يمنع من الحكم".

بشهادته بخلاف الفسق، والقول الأول يجر خبطًا في الأعصار المتأخرة[٧٦].

"الثالثة": هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ لينظر، إن كان منتسبًا إلى مذهب معين فذلك على وجهين، حكاهما القاضي حسين: في أن العامي هل له مذهب أولا؟

"أحدهما": أنه لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي، أو حنفي, أو مالكي ، أوحنبلي ،أوغيرهما[٧٧].

---

[٧٥]) المجموع: ١/ ٩٥، صفة الفتوى: ٧٠، وانظر: اللمع: ١٢٨ البرهان: "٢/ ١٣٤٤، الفقرة: ١٥١٩، الإحكام للآمدي: "٤/ ٣١١-٣١٢".

[٧٦]) المجموع: ١/ ٩٥، صفة الفتوى: ٧٠، وانظر إعلام الموقعين: "٤/ ٢١٥-٢١٦"، والمحصول: "٢/ ٣/ ٩٧-٩٨".

[٧٧]) المجموع: ١/ ٩٥، صفة الفتوى: ٧١، وانظر طبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٥٢٢، إعلام

"والثاني":وهو الأصح عند القفال المروزي، أن "له مذهبًا" لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، ورجحه على غيره فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك.

فإن كان شافعيًّا لم يكن له أن يستفتي حنفيًّا، ولا يخالف إمامه، فقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين فينبني ذلك فيه على وجهين ابن برهان: في أن العامي: هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين؟ يأخذ برخصه وعزائمه؟

أحدهما: لا يلزمه ذلك كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص

العامي عالما معينًا بتقليده.

"والثاني": يلزمه ذلك، وبه قطع الكيا أبو الحسن، وهو جار له في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم، ووجهه أنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه، ومتخيرًا بين التحريم والتجويز[٧٨].

الرابعة": إذا اختلف عليه فتوى مفتيين، ففيه أوجه[٧٩] :

أحدهما: أنه يأخذ بأغلظها، فيأخذ بالحظر دون الإباحة، لأنه أحوط، ولأن الحق ثقيل.

"والثاني": يأخذ بأخفهما[٨٠]، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "بعث بالحنفية السمحة السهلة"[٨١].

"والثالث": يجتهد في الأوثق [٨٢]،فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع ، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي على مثله في القبلة[٨٣].

---

[٧٨]) المجموع: ١/ -٩٦-٩٧، صفة الفتوى: ٧٤، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٣٣-٢٣٤

[٧٩]) المجموع: ١/ ٩٧، صفة الفتوى: ٨٠، وانظر اللمع: ١٢٨، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٥٥، البرهان: ٢/ ١٣٤٤, الفقرة "٥١٩"، المحصول: "٢/ ٣/ ٢١٦- ٢١٧"، جمع الجوامع بشرح الجلال: ٢/ ٣٥٢، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٦٤، المعتمد: ٢/ ٣٦٤، المنخول: ٤٨٣.

[٨٠]) ٣ المجموع: ١/ ٩٧، صفة الفتوى: ٨٠، اللمع: ١٢٨، المحصول: ٢/ ٣/ ٢١٤-٢١٦".

[٨١]) أحمد في المسند: "٥/ ٢٦٦، ٦/ ١١٦، ٢٣٣" وانظر: المقاصد الحسنة: ١٠٩، فيض القدير: ٣/ ٢٠٣" وضعيف الجامع: ٣/ ١٠ برقم: "٢٣٣٥"،كشف الخفاء: ١/ ٢٨٧، تمييز الطيب من الخبيث: ٣٦، اللمع: ١٢٨, النهاية: ١/ ٤٥١.

[٨٢]) ١ انظر اللمع: ١٢٨، المعتمد: ٢/ ٢٦٥، الإبهاج: ٣/ ٥٣، المجموع: ١/ ٩٧، صفة الفتوى؛ "٨٠-٨١".

"والرابع": يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه[٨٤].

"والخامس": يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي[٨٥]، واختاره صاحب "الشامل"، فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه.

والمختار: أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع، وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء، وعند هذا ليبحث عن الأوثق، من المفتيين فيعمل بفتياه، فإنه لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر، وعمل بفتوى من وافقه الآخر، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل العمل، اختار جانب الحظر وترك "جانب الإباحة"، فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه خيره بينهما، وإن أبي التخيير في غيره، لأنه ضرورة في صورة نادرة.

ثم إنما[٨٦] يخاطب بما ذكر المفتيين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيًا آخر، وقد أرشد المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك، فهذا جامع لمحاسن الوجوه المذكورة، ومنصب في قالب التحقيق.

الخامسة" إذا استفتى فأفتى ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟[٨٧] فيه وجهان:

"أحدهما": يلزمه لجواز تغير رأي المفتي.

"والثاني": لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه، وخصص الخلاف بما إذا قلد حيا، وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت، بأنه لا يلزمه.

---

[٨٣]) لمجموع: ١/ ٩٧ وانظر الإبهاج: ٣/ ٢٥٣، المعتمد: "٢/ ٣٩٥-٣٩٦".

[٨٤]) المجموع: ١/ ٩٧، صفة الفتوى: ٨١, وانظر اللمع: ١٢٨.

[٨٥]) اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: ١٢٨.

[٨٦]) للمجموع: ١/ ٩٧ وصفة الفتوى؛

[٨٧]) انظر الإحكام للآمدي: ٤/ ٣١٢-٣١٤", البرهان: ٢/ ١٣٤٣-١٣٤٤"، الفقرة: ١٥١٧، ١٥١٨، المجموع: ١/ ٩٨، إعلام الموقعين: "٤/ ٢٣٢-٢٣٣"، المعتمد: ٢/ ٣٥٩.

ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه[٨٨].

"السادسة":له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه[٨٩].

"السابعة" ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك في كذا وكذا؟[٩٠] ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلت أنا، أوكذا وقع لي[٩١]، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل إذا استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب. ولا يسأله وهو قائم، أو مستوفز، أو على حالة ضجر، أو هم به، أو غير ذلك مما يشغل القلب. ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين، وبالأولى فالأولى على ما سبق بيانه.

وقال الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم، وإن أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ[٩٢].

"الثامنة": ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب، فإنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل، ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصًّا إن خص واحدًا باستفتائه، وإما عامًّا إن استفتى الفقهاء مطلقًا.

وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها من يديه إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيها[٩٣].

---

[٨٨]) المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٢.

[٨٩]) المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.

[٩٠]) الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.

[٩١]) الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.

[٩٢]) الفقيه والمتفقه: "٢/ ١٨١، ١٨٢"، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣.

وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف،[٩٤] كنحو ما حكي: أن مستفتيا استفتى، ببغداد في رقعة عمن قال: أنت طالق إن؟ ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر لحقه، فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فتصحف ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريًّا عن الضبط، واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان.

فقالوا: إن تم وقف عبدان طلقت، وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق.

حتى حمل إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي، وقيل إلى أبي مجالد الضرير، فتنبه لحقيقة الأمر فيها، فأجاب على ذلك فاستحسن منه[٩٥].

قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وقد كان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده[٩٦].

"التاسعة": لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به، ولا يقول له: لم وكيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك، سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة.

وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعًا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي[٩٧].

---

[٩٣]) ٨ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨١.

[٩٤]) ٩ المجموع: "١/ ٩٨-٩٩"، صفة الفتوى: "٨٣-٨٤".

[٩٥٩٥]) الرواية في الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨١.

[٩٦]) المجموع: ٢/ ٩٩، صفة الفتوى: ٨٤.

[٩٧]) ٢ المجموع: ١/ ٩٩، صفة الفتوى: ٨٤، وانظر إعلام الموقعين: ٤/ ٢٦٠.

الخاتمة وتشمل ما يلي:

١ -النتائج .

٢-التوصيات .

الفهارس المتعارف عليها وفيها:

-فهرس الأيات .

-فهرس الأحاديث .

-فهرس الأعلام .

- فهرس المصادر والمراجع.

-فهرس محتويات البحث .

النتائج .

الحمدلله الذي بنعمتهن تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد :

فمن خلال كتابتي للبحث حول المفتي والمستفتي عند الأصوليين ظهر لي النتائج التالية :

١-أن للإفتاء أهمية وشرف عظيم .

٢-أن للأصوليين في تعريف المفتي عدة أقسام ومما اخترت من هذه التعريفات تعريف ابن منظور .

٣-أن المفهوم ينقسم إلى قسمين –مفتي مستقل غير مستقل.

٤-أن للمفتي أذاب وأحكام يجب أن يراعي حين الإستفتاء .

٥- أن للمستفتي أذاب واحكام.

التوصيات.

بعد كمال هذه الدراسة بعون الله وتوفيقه فإن الباحثة توصي ما يأتي :

١-أوصي أولا بنفسي القاصرة ونفسكم يتقوى الله .

٢-ينبغي لإدارة الجامعة أن تشجع طلابها بإحياء المواضيع الأصولية المهجورة ،كالمفتي والمستفتي .

٣-كما توصي الباحثة الكتابة عن بعض الموضوعات التي لها صلة بهذا البحث .

فهرس الأيات القرانية.

الأية	السورة	الصفحة
﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ ﴾	النحل	ت
﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٞ كَرِيمٞ ٤٠ ﴾	النمل	ج
﴿ وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ ١٢٧ ﴾	النساء	٢
﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦ ﴾	النحل	٨
﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا	يونس	٨
﴿ قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨ ﴾	يوسف	١٠
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨ إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ	البقرة	١٠

﴿ وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ ﴿٤٤﴾ ﴾	ص	٢٢
﴿ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ ﴾	البقرة	٢٧
﴿ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ ﴿٧٩﴾ ﴾	الأنبياء	٢٧
﴿ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي ﴿٢٦﴾ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ﴿٢٨﴾ ﴾	طه	٢٧
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ	المائدة	٣١

فهرس الأحاديث النبوية .

الرقم	الأحاديث النبوية .	الصفحة
١	"إن العلماء ورثة الأنبياء"	٥
٢-	" إن الله لايقبض العلم إنتزاعا ينتزعه من العباد ، حتى إذا لم يبق عالما ، إتخذ الناس رؤوساجهالا ، فسألوا فأفتو بغير علم ، فضلوا وأضلوا "	٩

فهرس الأعلام.

الرقم	العلم	الصفحة
١.	إبن منظور –هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمل الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي	٢
٢.	الشاطبي-إبراهيم بن موسى بن محمداللخمي الغرناطي الشهير با الشاطبي	٣
٣.	إبن القيم-محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الديت ابن القيم الجوزي	٤
٤.	عبد الكريم بن زيدان بن بيج العاني العراقي	٣
٥.	ابو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبين حمدان الحراني الحنبلي	٣
٦.	ابن الصلاح ابو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين	٤
٧.	إبن مسعود- ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي	٦
٨.	ابو حصين عثمانبن عاصم بن حصين الاسدي	٦
٩.	الشافعي-ابو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي	١٤
١٠.	ابو عبد الرحمن بن ابي ليلى	٦
١١.	شريح او امية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم	٢٠
١٢.	ابن عباس –عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي	٧
١٣.	عطاء بن ابي رباح	٢٣
١٤.	الحسين بن علي بن محمد بن جعفر ابو عبد الله الصيمري	٢٤
١٥.	ملاخسرو-محمد بن فرامرز بن علي الرومي الاصل	١٦

١٦.	عبد الحق بن عطية-ابو محمد عبد الحق بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد ال رؤوف	٣
١٧.	ابو اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي	٣٤

المصادر والمراجع.

١-مواهب الجليل للخطابشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)

الناشر: دار الفكر

الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

٢-لسان العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)

الناشر: دار صادر - بيروت

الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ

٣-محرر الوجيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: ٥٤٢هـ)

المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ

٦-صفة الفتوى أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلي (المتوفى: ٦٩٥هـ)

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت

الطبعة: الرابعة - ١٤٠٤

تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني

٧-الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٧٨٥هـ)) تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت

عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥ م

٩-الموافقات إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ)

المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر: دار ابن عفان

الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م

١٠-الرسالة الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)

الناشر: مكتبه الحلبي، مصر

الطبعة: الأولى، ١٣٥٨هـ/١٩٤٠م

١١-صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ

١٢-الملل والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: ٥٤٨هـ)

الناشر: مؤسسة الحلبي

١٣-مجمع الأنهر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨هـ)

الناشر: دار إحياء التراث العربي

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

١٤-الكنز ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (المتوفى: ٢٤٤هـ)

المحقق: أوغست هفنر

الناشر: مكتبة المتنبي – القاهرة

١٥– البرهان عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان

الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م

١٦–المستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م

١٧–المحصول في أصول الفقه

المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ)

المحقق: حسين علي اليدري – سعيد فودة

الناشر: دار البيارق – عمان

الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩

١٩–مغني المحتاجشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ – ١٩٩٤م

٢٠–الفصول أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ)

الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية

الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م

٢١–الإحكام في أصول الأحكام

المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)

المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر

قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس

الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت

٢٢- الفقيه و المتفقه

المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣هـ)

المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية

الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ

٢٣-: اللمع في أصول الفقه

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ هـ.

٢٤- المنخول من تعليقات الأصول

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)

حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو

الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان، دار الفكر دمشق - سورية

الطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

٢٥-تفسير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)

المحقق: سامي بن محمد سلامة

الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع

الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م

٢٦-تيسير التحرير محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: ٩٧٢هـ)

الناشر: دار الفكر - بيروت

٢٧- أدب المفتي والمستفتي

المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ)

المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر

الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

الطبعة: الثانية - ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م

٢٨- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: ١٣٤٦هـ)

المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت

الطبعة: الثانية، ١٤٠١

٢٩- الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

المؤلف: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي

الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان

الطبعة: الرابعة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

٣٠-جامع بيان العلم أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)

تحقيق: أبي الأشبال الزهيري

الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

فهرس المحتويات

البسملة ٢
الإستهـــــلال ٣
الإهداء. ٤
الشكر والتقدير ٥
ملخص البحث. ٦
RESEARCH SUMMURY: ٧
المقدمة. ٨
سبب إختيار الموضوع ٩
مشكلة البحث ٩
أهمية البحث ٩
أهداف الدراسة ١٠
أسئلة البحث ١٠
حدود البحث ١٠
منهج البحث ١١
هيكل البحث ١٢
المبحث الأول : تعريف الفتوى والمفتي والمستفتي وأهمية الفتوى ١٣

المطلب الأول : تعريف الفتوى والمفتي والمستفتي. ١٣
المطلب الثاني :أهمية الفتوى : ١٥
المطلب الثالث : خطر الفتوى : ١٨
ا لمبحث الثاني : شروط المفتي وأذابه وصفاته..... ٢٠
المطلب الأول : شروط وصفات المفتي ٢١
المطلب الثاني : أحكام المفتين..... ٢٦
المبحث الثالث :شروط المستفتي وصفاته ٣٤
المطلب الأول : شروط وصفات االمستفتي ٣٥
المطلب الثاني : أحكام وأذاب المستفتي ٣٧
الخاتمة..... ٤٣
النتائج ٤٤
التوصيات. ٤٥
فهرس الأيات القرانية. ٤٦
فهرس الأحاديث النبوية ٤٨
فهرس الأعلام. ٤٩
المصادر والمراجع..... ٥١
فهرس المحتويات ٥٦